

מה:

עין משפט
נר מצוה

פב א מ״י פ״ה מהל' מלוה ולוה הלכה ט
פ״ו מהלכות שותפין
הלכה ב ופ״ח הלכה א
סמג לארץ קצו טור שו״ע
י״ד ס׳ קצו סעיף ב:
פג ב מ״י פ״ח מהלכות
מלוה הלכה יד:

שבת ג' מ"ח פ"ח מהלכות
שבת פ"ח הלכה ד' סמג
ע"ש פ"ב טו"ש"ע י"ד ס'
קצו סעיף כ"א:

ז"ה ד' מ"י שם הלכה ג
דלא כרשב"ג ע"ש
צ"מ:

פ"ו הלכה ג ועיין
בהשגות ובכ"מ סמג שם
עו"ש"ע י"ד סי' קעז סעיף
ד וסעיף כה:

מוסף רש"י

[illegible]

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

איכא ביצים מוזרות. דער צאכילע דאמארין זאלן טרופות (תולעי דם; ער) צילס מוזרות נפש היפה תחלסם וליכא למימר לא מנא צילס מוזרות יך לציט ריקן דצילס מוזרות שכימי מוצא הלך קפילו כי לא מנא שמי: **מקום** שרנידן דעעלעות שבר כתף למעות דבהמה מעין ב'

רש"י: אומר ב'ו' כך כתוב בתוספתא
 (פ"ה ע"ט) וכן גרס בקונטרס אבל
 צרוב ספרים גרסינן בזה לזהמה
 מעלין ולהעלות ולדות דכר עמלו
 ומוזנו מעלין ומזינין למימר דרש"ג
 לא פליג אלא ארשא דאמר במילתא
 דלין נותן לו שזר כתף למעות אבל
 אסיפא למקום שנהגו להעלות ולדות
 דכשר לא פליג אי נמי כל שכן דפליג
 דאסיפא דהא אמאי אינטרין ח"ק
 למיתני סיפא כיון דתנא רישא אלא
 אינטרין לאשמעינן שלא תאמר
 מנהג חמור כ"כ שמעלין ולדות דכשר
 יכול לננות אלא כן לרש"ג דיכול
 לננות דכשר כ"כ דאסיפא [א] ור"ח
 גרס מקום שנהגו להעלות שזר כתף
 למעות מעלין לזהמה מעלין להעלות
 ולדות [ב] פ"ה א"ס היו פירות כזר
 מונחין בחדר המקבל מעלה לו פירות
 דכשר שצדקו ומעלה עליהם שזר
 כתף שהיו לריבין להציא פירות מציתו
 ה' הנותן לציטו של מקבל דתניא
 ש"י פירות מופקדין אכלו מעלה לו
 צמעות: **רש"י ג' לא בעי שזר**
 עמלו ומוזנו פשטא דכר מוזנו
 דבעי למיחז דהיאך יהיו גללים שזר
 מוזנו אלא מעמלו גרידא פריך דאפילו
 עס אמו הרבה פעמים לריך שזר
 כתף: **הא איבא גללים** וצפרק
 אלו מלאכות (נעל ד' ה) גבי שז
 דאבידא פריך ואימא לאתויי גללים
 ומושגי דסתם גללים מפקר להו התם
 ללכ"ע מחיל להו דכשרה אשזת קין
 אכלא כדא דלריך ליתן שזר כדא הוה
 להיות פטור ע"י גללים:

א' פֿלגא באגד תרי תילתי בהפסד
אי פֿלגא בהפסד תרי תילתי
באגד. כך גרס בקונטרס ולגירסא
 קאי רישא אנותן וסיפא ארז
 עיליש המקבל ואי גרסינן פלגא צבאג
 תרי מילתי צהפסד ואי פלגא צהפסד
 מילתא צבאג אז קאי הכל אנותן
 ואי גרסינן פלגא צבאג מילתא
 צהפסד ואי פלגא צהפסד תרי
 מילתי צבאג אז קאי הכל ארז עיליש
 [ו] וקשה וזי שוטה הנותן לעשות כזה
 לנתקבל ולתלות גדעמו דכשיראה
 הפסד יאמר אני רוצה פלגא צבאג
 ועליך תרי מילתי צהפסד ואם יראה
 ריוח יאמר אני רוצה פלגא הפסד
 ושני שלישי ריוח והרי כאילו התנה
 שמקבל הנותן עליו מילתא צבאג
 ושני מילתא צהפסד ויש לומר
 דשמה זמן אחד קצוע להם שנותן
 אצותו זמן יצר רב עיליש אציה

ממה שסירא חי נמי רבא היה תמיה על לשון השטר דאי פלגא
בזגור הוה לו לכתוב תרי מילתי בהפסד כו' ורי"ח גרס נפק עלייהו
שטרא דכתב ציה פלגא בזגור ובהפסד ולא גרס ופלגא בהפסד וכן
רבינו משום והשתא מודקדק דעל כרחק האי פלגא דכתב בשטר לא
קאי אלא אבזגור ולא אהפסד דהא כיון דפלגא בזגור צעין תרי מילתי
בהפסד דאי פלגא קאי נמי אהפסד אא כן הוה צעין תרי מילתי בזגור
אלא ודאי האי שטרא הכי קאמר פלגא בזגור ותרי מילתי בהפסד:
אלא

היה האחרון רכושנו. כל מה שאנחנו צריכים להחזיק בו כדי שיהיה לנו מזה חצי שנה, זהו המצב החדש. אנחנו לא יכולים ללכת ולקנות דבר אחר כי אין לנו כסף. אנחנו נאלצים לחיות על המינימום.

צִין רַב צִין מַעֲטָה הָאֵל קָבִיל עֲלֵיהָ וְרַבִּי
יְהוּדָה לֹא צָעִי שִׁפְסֹק לְשׁוֹם שְׂכָר
אַלֵּא יַעֲבֹל עִמּוֹ בְּצִיר כֹּאֶחֶד מִן הַשּׁוֹק:

של משום דלא נפיש בהן פירות^(א) דנפיש עושה ואוכל. אבל עושה ואוכל כגון

פועלתן הוא סכר עמל ומזון:
שטופים. כשעוזבין צהר המים
שוטפים מן הגנים והוא נוטלה:
ומורסו. כשעוזבות צין הקוים:
ותנא קמא גיה וחלב לא ספק כשכר
עמלו ומזונו. צחמיה. וכי גיה של
רחלים וחלב העזים אינו מספיק
לשכר עמל ומזון: צגיו וחלב כ"ע
לא פליגי. אם נאות על הצהמה
שלא לחלוק בהן: צנסויב. מי

שְׂכָרֵי הַדָּבָר שֶׁנִּתְּנוּ בְּ

לְבָבוֹ מוֹשְׁלֵם תְּנוּ רַבֵּן

וְלֹא אֶת הַרְחָלִים וְלֹא

אוֹכֵל לְמַחְצֵה ר' יוֹסִי

לשנה: אשה שאמרה כו'. אשה שיש לה תרנגולת מותרת לומר לבעלת הציצים בלשון שמירות מני לי ציצים ואשיצ תרנגולת עליהם ואטרח באפרוחים ואטול שני אפרוחים בשכרי. אבל בלשון חלוקה פליגי בה וקאמר רבי שמעון דכל לשון חלוקה עסקא היא וקרוצי לה הפסד שכר ויבין דאחריות מצי ציצים עליה אשכחא פלגא מלוה אבל בלשון שמירות אין אחריות הציצים על בעלת התרנגולת:

ה' לחברתה תתנגדות
ש'אמרה לחברתה
ל'כי ואני ואת נחלוק
נ'ר רבי שמעון אוסר
ר' עמלו ומוזנו איכא
מ'קום שנחנו להעלות
מ'ה מעלין ואין משנין
ש'מעון בן גמליאל
א'מו וס'ח עם אמו
ל'העלות ש'כר כתף
י' ש'כר עמלו ומוזנו
ל'לים אפקורי מפקיר
ה'לכה כרבי יהודה
י'הודה והלכה כרבן
ב' עיליש נפק עלייהו
י'ב ביה פלגא באגר
א' רב עיליש הגברא
י'שי לא הוי ספי ימה
ת'רי תילתי בהפסד
א'

רבינו נצטל הבית דלי קציל עליה הכי ריבינא הוה דקטורה צפונגא
 דפרקדון משום פלגא דמלוה אלף ודלי שטורף הכי מפרשי ללשינה
 שסקיצל עליו איזו מהם שיריה: אי פלגא. יקבל הנותן באגרא יקבל
 ועליו אחריות ההפסד יותר ממחצית כגון מרי תילתי דהשתא ליכא
 רבינא דהשתא ליכא אלף תילתא מלוה דלא קיבל עליה רב עליש אלף
 רבינא דהשתא ליכא וקסקיל פלגא באגרא והוה מאז קיסקיל באגרא
 טפי מחילתא שבר עמלו לטרוח שהוא עוסק בשני שלישי פקדון:
 אי

מסורת הש"ס

([לקמן סט:], צ) לעיל כז.
[צ"ק מח:],

הגהות הב"ח

(א) גם' דנפיש טרחיה.
 3' עין 33"3 79 קמד
 ע"א:

הגהות הגר"א

[illegible]

לעזי רעש"י

שג"א [מישג"א]. נסיון חלב.